

1505689-12.2019.8.26.0510

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: HELOISA MARGARA DA SILVA ALCANTARA

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... as sucatas. Negou ser envolvido com o tráfico de drogas, sendo apenas usuário. (fls. 01). Em Juízo, foi revel.

A testemunha comum Jorge Luiz Bizarro Teixeira, investigador de polícia, declarou que na data dos fatos, na companhia de outros policiais, se dirigiu ao local dos fatos para verificar uma denúncia de tráfico de drogas. No local foram abordados alguns indivíduos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

2ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1505689-12.2019.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505689-12.2019.8.26.0510

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3116361/2019 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 8260336 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGERIO APARECIDO PRADO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA MARGARA DA SILVA ALCANTARA

Vistos.

ROGERIO APARECIDO PRADO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 28 da Lei 11.343/06, porque no dia 29 de outubro de 2019, por volta de 16h00, na Rua 10-JB, nº 560, Bairro Vila São Jorge, nesta Cidade e Comarca de Rio Claro/SP, o acusado, teria trazido consigo, para consumo pessoal, 01 (um) porção contendo "Cannabis sativa L.", vulgarmente conhecida por "maconha", pesando aproximadamente 3,47g (três gramas e quarenta e sete centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de exibição e apreensão (fls. 05), auto de entrega (fls. 06) e laudo pericial (fls. 15/16).

A denúncia foi recebida (fls. 81). O réu foi citado (fls. 106) e apresentou resposta escrita (fls. 112/115).

Superada a instrução e a fase do art. 402 do Código de Processo Penal, as partes apresentaram suas alegações finais.

O Ministério Público requereu a procedência da ação, com a condenação do acusado nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, requereu, a absolvição por inconstitucionalidade da previsão legal, ou aplicação da pena de advertência.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito de porte de entorpecentes restou consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de exibição e apreensão (fls. 05), auto de entrega (fls. 06) e laudo pericial (fls. 15/16).

Da mesma forma, a autoria do delito está incontestada.

Perante a autoridade policial, o réu confessou os fatos. Declarou que na data dos fatos, quando foi abordado por policiais, trazia consigo, no bolso da bermuda, uma porção de maconha para seu próprio uso, a qual adquiriu de um desconhecido. Informou que o valor de R\$ 70,00 que fora apreendido é fruto de seu trabalho no ferro velho, dinheiro que ele usa para comprar e depois revender as sucatas. Negou ser envolvido com o tráfico de drogas, sendo apenas usuário. (fls. 01). Em Juízo, foi revel.

A testemunha comum Jorge Luiz Bizarro Teixeira, investigador de polícia, declarou que na data dos fatos, na companhia de outros policiais, se dirigiu ao local dos fatos para verificar uma denúncia de tráfico de drogas. No local foram abordados alguns indivíduos que estavam na frente da residência e entre eles o indiciado Rogerio Aparecido Prado. Em revista pessoal foram localizados nos bolsos de suas vestes uma porção de maconha e R\$ 70,00 em dinheiro, sendo que ele afirmou que o dinheiro é de seu trabalho e a droga para seu consumo.

De mesmo modo discorreu sobre os fatos a testemunha comum Bruna Madureira Santos, investigadora de polícia, tendo ambos reiterado seus depoimentos em Juízo.

A saúde pública com tal conduta foi atingida, ainda que de forma indireta. O perigo trazido pela posse de uma substância entorpecente é suficiente para a caracterização da ofensa ao bem jurídico protegido.

Além de ofender a própria saúde, o portador de substância entorpecente causa prejuízos à saúde pública na medida em que todos os anos o estado despende grande quantidade de dinheiro para financiar programas contra as drogas e para tratar da saúde de viciados.

Outros fatores secundários também ocorrem, como acidentes causados por pessoas sob o efeito da droga, a título de exemplo.

Por esses motivos, o direito penal pátrio se satisfaz com o simples perigo gerado à saúde pública pelos portadores de entorpecentes, ainda que para uso próprio.

Também não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância.

É comprovado cientificamente que com 1,0g de "maconha" é possível confeccionar um cigarro apto a produzir os efeitos desejados pelo viciado. O réu guardava quantidade suficiente para a confecção de quatro cigarros. Tal quantia não pode ser considerada ínfima a ponto de descaracterizar o delito.

Destarte, a condenação pelo artigo 28, da Lei 11.343/06 é medida que se impõe.

Uma vez fundamentada, passo à dosimetria da pena, consoante o artigo 68 do Código Penal.

1ª fase: O réu não tem antecedentes (fls. 84/85). Destarte, bem sopesadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo pena de advertência, a ser realizada em cartório;

2ª fase: Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar;

3ª fase: Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Posto isso, julgo PROCEDENTE a presente ação penal, para condenar ROGERIO APARECIDO PRADO, pela prática do crime consubstanciado no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, à pena de advertência (inciso I), em cartório.

Publique-se. Intimem-se.

Rio Claro, 17 de maio de 2022.

HELOISA MARGARA DA SILVA ALCANTARA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA